

시정 요구

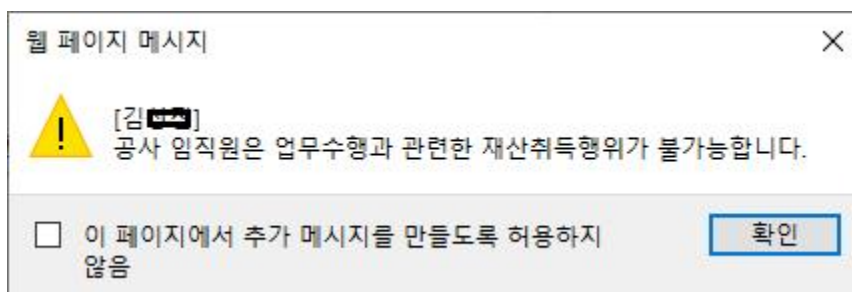
1. 제 목 : 공사 임직원 온비드 이용제한 관리 부적정
2. 소관부점 : 온비드사업처
3. 내 용 :

가. 업무개요

온비드사업처는 국가기관, 지방자치단체, 교육기관 등 이용기관이 자산처분을 위한 입찰업무를 인터넷상에서 처리할 수 있도록 지원하는 전자자산처분시스템인 온비드 서비스를 제공하고 있으며

온비드에서 입찰 중인 재산 중 압류재산 및 국유재산 등 공사 업무 수행과 관련되어 임직원이 취득할 수 없는 재산에 대해서는 시스템에 공사 임직원을 이용제한 대상으로 등록하여 입찰에 참여할 수 없도록 관리¹⁾하고 있다.

-
- 1) 공사 임직원이 공사 업무수행 관련 물건 입찰 참가 시 아래와 같이 팝업메시지가 뜨며 입찰을 제한함



나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제25조 제4항 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제25조 제1항 등²⁾에 따르면 공사 임직원은 공사의 업무수행과 관련한 재산을 취득하지 못한다고 되어 있으며

「개인정보 보호법」 제3조 제1항에 따르면 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 한다고 되어 있다.

또한, 공사 임직원은 입사 시 인사시스템(K-HOPEs)을 통해 「개인정보 수집·이용·제공 동의서」를 작성하는데, '1. 수집·이용에 관한 사항'에서 보유·이용기간은 '근로계약 종료일'까지를 원칙으로 하고 있으므로 적법한 개인정보 보유 및 개인정보 보호를 위해 퇴직자의 주민등록번호는 온비드 시스템에서 삭제하여야 타당하다.

따라서, 온비드사업처는 온비드 시스템에서 공사 업무수행과 관련한 재산에 대해 공사 임직원이 입찰에 참가할 수 없도록 제한하여야 하고, 퇴사 등으로 온비드 이용제한 사유가 해소되는 경우에는 온비드 이용제한 대상회원에서 제외하고 퇴직자의 개인정보 보호를 위해 주민등록번호를 삭제하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

2) 「한국자산관리공사 정관」 제34조 제4항, 「취업규칙」 제6조 제7호, 「국세징수법」 제66조, 「압류재산매각업무요강」 제42조 제1항, 「압류재산매각업무처리요령」 제27조, 「국유재산법」 제20조 제1항, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제24조 제1항 제7호

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 온비드사업처의 공사 임직원 온비드 이용제한 관리 실태를 점검한 결과

공사 임직원의 퇴사 등 온비드 시스템 이용제한 사유가 해소될 경우 온비드 이용제한 명단에서 제외하고, 퇴직자의 개인정보인 주민등록번호는 개인정보 처리 목적이 소멸됨에 따라 삭제하였어야 하는데도

감사일 현재 총 △,△△△건의 퇴직자 주민등록번호를 온비드 이용제한 명단에서는 제외하였으나, 여전히 시스템에 암호화하여 보유하고 있는 등 개인정보를 삭제하지 않은 채 보유하고 있었다³⁾.

[소관부점 의견] 온비드사업처는 감사결과에 동의하면서 퇴직자 등 불필요한 개인정보는 삭제하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

온비드사업처장은 퇴직자 주민등록번호 등 보유·이용기간이 도과한 개인정보는 시스템에서 즉시 삭제하고, 향후 공사 임직원이 퇴직한 경우에 온비드에서도 개인정보를 보유하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

3) 2020. △. △. 기준 임직원 △,△△△명이 이용제한 명단에 정상적으로 등록되어 공사 임직원의 공사 업무수행 관련 재산 취득은 적절히 제한되고 있었으며, 최근 5년간 (2015. 9. 1.~2020. 8. 31.) 온비드를 통한 공사 물건 낙찰 현황 △△△,△△△건을 점검한 결과 공사 임직원(2020. △. △. 기준 △,△△△명)이 공사 업무수행 관련 물건을 낙찰 받은 사례는 없었음